



PUTUSAN
Nomor 960 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADVOKAT ROPAUN RAMBE, bertempat tinggal di Jalan Karya Raya Nomor 3, RT/RW 014/002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selaku Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat Peradin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kornel Sianturi, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat Peradin, beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19-C, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN), beralamat di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florescia), Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Santoso, SH., M.M., MH., dan kawan kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florescia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A Nomor 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dilindungi Undang-Undang;
3. Menyatakan Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) adalah organisasi yang tidak mempunyai legalitas sebagai Organisasi badan hukum maupun Organisasi tidak berbadan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menggunakan nama badan hukum milik Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN;
5. Menghukum Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN sebesar Rp5,00 (lima rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) untuk meng- hentikan segala kegiatan yang menggunakan nama badan hukum milik Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN;
7. Menghukum Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) tidak menggunakan nama Badan Hukum Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN;
8. Menghukum Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) meminta maaf kepada Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN melalui 10 (sepuluh) Media Televisi Nasional berturut-turut selama 7 (tujuh) hari dengan durasi 3 (tiga) menit;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi :

- A. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- B. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pihak yang paling berhak menggunakan singkatan nama "PERADIN";
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai organisasi advokat bernama Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat "PERADIN";
5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mencoret/menghapus singkatan "PERADIN" pada Surat Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00121.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia Disingkat Peradin Tanggal 20 Mei 2014;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa, secara tunai, seketika, tanpa syarat apapun sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila tidak melaksanakan putusan dalam perkara a

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

8. Menghukum Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 676/PDT.G/2020/PN JKT UTR., tanggal 22 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.250,00 (tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 77/PDT/2022/PT DKI., tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 676/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/DKI Jakarta *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 676/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr.;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dilindungi Undang-Undang;
2. Menyatakan tergugat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) adalah organisasi yang tidak mempunyai legalitas sebagai Organisasi badan hukum maupun Organisasi tidak berbadan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menggunakan nama badan hukum milik Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN;
4. Menghukum Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN sebesar Rp5,00 (lima rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) untuk menghentikan segala kegiatan yang menggunakan nama badan hukum milik Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN;
6. Menghukum Tergugat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) meminta maaf kepada Penggugat Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat Peradin melalui 10 (sepuluh) media televisi nasional berturut-turut selama 7 (tujuh) hari dengan durasi 3 (tiga) menit;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Juli 2022 kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dapat diterima, oleh karena berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) telah dinyatakan bahwa antara Perkumpulan Advokat Indonesia dan Persatuan Advokat Indonesia adalah 2 (dua) organisasi yang berbeda, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan nama "Perkumpulan Advokat Indonesia" dan Tergugat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggunakan nama “Persatuan Advokat Indonesia”, sehingga tidak ada sengketa masalah keabsahan/legalitas antara kedua organisasi tersebut, maka tepat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ADVOKAT ROPAUN RAMBE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADVOKAT ROPAUN RAMBE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt/2023